

(붙임4)

국내보상채권부 종합감사 결과보고서

2021. 10. 감사실

I . 감사지적 및 처분요구 사항 요약

- ☐ 국내보상채권부 업무처리 적정성에 대한 중점 점검을 통해 지적사항 11건 중 처분요구 30건 (현지시정 4건, 시정 4건, 주의 9건, 개선 8건, 권고 5건) 도출

【 부서별·지적구분별 건수 현황 】

구 분	지적구분별 건수					
	현지시정	시 정	주 의	개 선	권 고	합 계
국내보상채권부	3	4	9	7	4	27
인사부	-	-	-	-	1	1
정보화기획부	-	-	-	1	-	1
운영지원부	1	-	-	-	-	1
합 계	4	4	9	8	5	30

【 감사지적사항 요약 】

일련 번호	감사지적 제목	조치부서	처분 요구
1	국내채권 추심기관 관리 개선 필요		
	① 추심기관 계약관리 부적정	국내보상채권부	주의
		국내보상채권부	개선
	② 추심기관의 추심활동 평가시기 개선 필요	국내보상채권부	개선
		국내보상채권부	권고
	③ 국내채권 추심수수료 지급 업무 부적절	국내보상채권부	시정
국내보상채권부		주의	
2	국내채권 소송 법무법인 위임절차 개선 필요		
	① 소송 법무법인 위임계약 관련 개선 필요	국내보상채권부	주의
		국내보상채권부	개선
		국내보상채권부	권고
	② 연간 최대 소송위임 건수 완화 필요	국내보상채권부	권고

일련 번호	감사지적 제목	조치부서	처분 요구
3	법무사 업무위임 관리 개선 필요		
	① 법무사 위임계약체결 부적정	국내보상채권부	주의
	② 법무사 정보보안 관리 부적정	국내보상채권부	개선
		국내보상채권부	시정
		국내보상채권부	주의
		정보화기획부	개선
4	수출기반보험 보험금 기지급건 유효계약액 산정 부적정	국내보상채권부	시정
		국내보상채권부	개선
5	워크아웃기업 관리요령 개선 필요	국내보상채권부	개선
6	국내보상채권부 관장업무에 관한 전결권 정비 필요	국내보상채권부	개선
7	미회수 공탁금 관리 철저	국내보상채권부	시정
		국내보상채권부	주의
		국내보상채권부	권고
8	사전구상금 변제촉구 공문 발송 관련 업무처리 미흡	국내보상채권부	주의
9	근태관리 및 외부출입자 관리 등 방역수칙 철저		
	① 「외출부」작성 부적정	국내보상채권부	현지시정
		인사부	권고
	② ‘일일 부서별 건강상태 점검표’ 작성 부적정	국내보상채권부	현지시정
	③ 법무법인 및 법무사 상시출입자 명단 관리 부적정	운영지원부	현지시정
10	공적 항공마일리지 등록 부적정	국내보상채권부	현지시정
		국내보상채권부	주의
11	수익계약건 사전협의 누락	국내보상채권부	주의

Ⅱ. 감사지적 및 처분요구 사항

1. 국내채권 추심기관 관리 개선 필요

① 추심기관 계약관리 부적정

가. 현황 및 문제점

- 국내채권에 대한 추심 위임업체 선정은 「채권추심위임요령」 제12조(입찰시행계획 수립)에 따라 공개입찰 방식으로 선정해야 한다.
- 그러나 국내보상채권부는 15.2월 '15년 채권추심위임 입찰'에 따라 ◆◆신용정보 등 4개사를 한 차례 선정하고, 이후 추가적인 공개입찰 없이 「채권추심위임요령」 제19조(추심위임계약 기간)에 의거 6차례 '자동 연장'방식으로 계약을 연장해왔다.
- 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조(다른 법령과의 관계 등)에 의거, 공사가 준수해야 하는 국가계약법령인 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따르면 계약의 성질상 수년간 계속하여 존속할 필요가 있는 경우에 한하여 장기계속계약을 체결할 수 있고 「국가재정법」 제23조를 준용하면 지출연한은 5년 이내로 할 수 있으나 공사는 일반적으로 3년 이내로 지출연한을 정하여 왔다.
- 그런데 국내보상채권부는 15.2월 '15년 채권추심위임 입찰' 시행 후 장기계속계약의 지출할 수 있는 연한을 정하지 않고 7년간 계약을 유지하고 있다.
- 또한 장기계속계약의 경우에도 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 의거 각 회계연도 예산의 범위에서 매년 계약체결이 이행되어야 한다.

- 그리고 현행 「계약요강」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 계약 내규 및 계약관련 법령에는 ‘자동 연장’이라는 계약 연장방법은 존재하지 않는다.
- 그런데 국내보상채권부는 「채권추심위임요령」에 의거 ‘자동 연장’ 방식을 취하여 별도 연장 계약 절차를 생략하였고, 이로 인해 「계약요강」에서 정하고 있는 계약 연장시 청렴계약 이행각서 등 필수적인 징구서류를 수령하지 않았다.
- 따라서 국내보상채권부는 감사일 현재 개정된 지 약 9년이 경과한 「채권추심위임요령」(12.9.28자 제1차 개정)에 「계약요강」 및 국가계약법령 변경사항 등을 반영·개정하여, 공정계약의 취지를 준수할 필요가 있는 것으로 보인다.

나. 수감부서 의견

- 국내보상채권부는 본 감사 결과를 수용하면서, 향후 공개입찰 방식으로 추심 위임업체 선정 및 매년 계약 체결을 이행할 예정이며, 상위법령 변경 사항 등을 반영하여 「채권추심위임요령」을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

□ 국내보상채권부장은

- (주 의) 국내채권에 대한 추심 위임업체 선정은 향후 공개입찰 방식으로 선정하시고, 재계약절차를 준수하시기 바랍니다.
- (개 선) 「계약요강」 및 국가계약법령 변경사항 등을 반영하여 「채권추심위임요령」을 개정하시기 바랍니다.

② 추심기관의 추심활동 평가시기 개선 필요

가. 현황 및 문제점

- 공사는 「채권추심위임요령」 제20조(추심위임계약 해지) 및 제22조(추심활동 평가)에 의거 연 1회 이상 채권추심기관을 평가하고, 그 평가결과가 극히 불량한 경우 추심위임계약을 해지하여야 한다.
- 그러나 「채권추심위임요령」 상에서 추심기관의 추심활동 평가시기가 명확하지 않은 바, 계약 갱신시점에 직전 계약과 관련된 추심활동평가 결과를 반영하여 추심위임계약의 유지 또는 해지결정에 반영하는 것은 한계가 있다고 판단된다.
- 국내보상채권부의 채권추심기관 평가업무를 살펴본 결과, 감사대상기간 중 채권추심기관의 계약 만료시기인 3월말 이전에 채권추심기관의 평가가 이루어진 것은 1회(2017년 2월 평가)이며, 그 외에는 매년 4분기에 채권추심기관의 평가가 실시되었다.

【 채권추심기관 평가현황 】

구분	평가 대상기간	시행부서	평가연월	비 고
2016년	2016년	국내보상채권부	2017년 2월	계약만료 <u>이전</u> 평가
2017년	2017년	회생지원부	2018년 10월	계약만료 <u>이후</u> 평가
2018년	2018년	국내보상채권부	2019년 10월	계약만료 <u>이후</u> 평가
2019년	2019년 상반기 2019년 하반기			계약만료 <u>이후</u> 평가
2020년	2020년	국내보상채권부	2020년 12월	계약만료 <u>이후</u> 평가

나. 수감부서 의견

- 국내보상채권부는 본 감사 결과를 수용하면서, 향후 채권추심기관의 추심활동 시기를 명확하게 「채권추심위임요령」을 개정하고, 추심기관과의 계약 만료 전에 채권추심기관의 추심활동 평가를 시행하는 방안을 검토 하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

□ 국내보상채권부장은

- (개 선) 「채권추심위임요령」상 채권추심기관의 추심활동 평가시기를 명확하게 개정하시기 바랍니다.
- (권 고) 추심기관과의 계약 만료 전에 채권추심기관의 추심활동 평가를 실시하여 추심활동 평가의 실효성을 제고하는 방안을 검토하시기 바랍니다.

③ 국내채권 추심수수료 지급 업무 부적절

가. 현황 및 문제점

- 국내보상채권부는 「채권추심위임요령」에 의거 공사가 관리하고 있는 사후관리채권에 대하여 채권추심 위임계약이 체결된 추심기관 앞으로 채무자 건별로 채권추심을 위임하고 있다.
- 그리고 「채권추심위임요령」 제8조(추심수수료의 지급) 제5항 및 제24조(회수성과에 따른 지급수수료를 가감)에 의거하여 추심기관이 위임채권의 일부 또는 전부를 회수한 경우 추심기관과의 '채권 추심 위임계약서' 상에서 정한 기본 추심수수료율*에 회수실적에 따른 수수료율을 가감하여 매월 추심기관 앞 수수료를 책정하여 지급하고 있다.

* 21.6월말 기준 채권추심 위임기관 유효계약현황 상 기본 추심수수료율은 ●●신용정보 xx.X%, ◆◆신용정보 및 ★★신용정보 xx%임

- 「채권추심위임요령」 제8조(추심수수료의 지급) 제1항에 의거 위임채권 회수에 대한 채권추심 수수료는 회수월의 다음달 말일까지 지급하도록 되어 있으나 채권추심기관의 전월 회수실적 보고 누락으로 감사기간 당시 채권추심 수수료 미지급 3건이 확인되었다.

【 채권추심위임 건 추심수수료 지급시기 오류 확인건 】

수출자	추심기관	추심일	추심금액	추심수수료 지급시기	비 고(수수료)
(주)ㅇㅇㅇㅇㅇ	●●신용정보	21.5.3	150천원	-	미지급(xx,xxx원)
(주)ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ	★★신용정보	21.5.3	758천원	-	미지급(xxx,xxx원)
ㅇㅇㅇ	●●신용정보	21.6.30	200천원	-	미지급(xx,xxx원)

- 한편 국내보상채권부는 코로나 19로 경영난을 겪는 채무자 재기지원 및 회수실적 제고를 위하여 '채무조정 특별 캠페인(안)(21.3월, 사장 결재)'을 수립하여, 21년 4월부터 7월까지 4개월간 채권등급 C~E등급 채권을 대상으로 채권추심기관의 추심수수료율을 xx%로 일괄 상향 적용하기로 결정하였다.

- 그런데 동 캠페인 기간 중 감사대상기간에 속하는 21년 4월부터 6월까지 각 추심기관의 채권회수 실적 및 추심수수료 내역을 살펴본 결과 추심수수료를 적용오류가 있는 건이 확인되었다.

【 채무조정 캠페인 대상 채권추심 건 추심수수료를 적용오류 확인건 】

수출자	추심기관	추심일	추심금액	추심수수료 지급시기	비 고(추가 수수료)
ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ	◆◆신용정보	21.5.31	850천원	21.6월	캠페인 수수료 미적용 (xx,xxx원)

나. 수감부서 의견

- 국내보상채권부는 본 감사결과를 수용하면서 향후 채권추심 수수료 지급업무와 관련하여 「채권추심위임요령」의 업무처리 조항을 준수하고, 추심수수료를 적용에 오류가 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

☐ 국내보상채권부장은

- (시 정) 채권추심기관 앞 채권추심 수수료를 적용 오류 건은 정정 지급하시고(xx,xxx원), 채권추심 수수료 미지급 건은 추심수수료를 지급 (xxx,xxx원)하시기 바랍니다.
- (주 의) 채권추심 수수료 지급 시기를 준수하고, 채권추심 수수료를 적용 및 채권추심 수수료 계산에 오류가 없도록 채권추심 수수료 지급 관련 업무처리를 철저히 하시기 바랍니다.

2. 국내채권 소송 법무법인 위임절차 개선 필요

① 소송 법무법인 위임계약 관련 개선 필요

가. 현황 및 문제점

- 국내보상채권부는 국내채권 관리 및 회수업무와 관련하여 「채권관리 소송 변호사 위임요령」에 의거 소송 법무법인과 계약의 체결 및 이행 절차를 수행하고 있다.*

* 국내보상채권부는 법무준법부 앞 문의를 통해, 소송 법무법인과 계약체결의 경우 협약의 성격으로 보여지는 등의 사유로 「계약요강」과 별도로 「채권관리 소송 변호사 위임요령」에 근거한 계약체결이 가능하다는 회신을 받은 바 있음

- 따라서 국내보상채권부는 해당 계약서 작성 시 총 계약금액을 명시하는 대신 「채권관리 소송 변호사 위임요령」 별지1의 ‘소송 등 위임에 관한 계약서’ 제2조(변호사 보수) 및 별첨 ‘변호사 보수 지급기준’에 의거 성과에 의한 보수기준을 사용하고 있다.
- 그 결과 소송 법무법인과 계약금액은 소가 등 성과와 연동된 구조로 계약 시점에 예측이 어려운 바, 국내보상채권부는 감사대상기간 중 소송 법무법인과 신규 위임계약체결 검토 시 사업예산 및 추정가격 산정 절차를 생략하였다.
- 그러나 법무법인별 연간 보수지급 현황을 살펴보면 연간 지급액이 2,000만원 초과건이 다수 확인되는 바, 신규 계약체결 시 추정가격이 산정되었다면 「감사규정 시행요령」 제38조(일상감사의 대상)에 의거 2,000만원을 초과하는 예산의 지출원인행위 또는 추정가격 2,000만원 초과 계약 체결 등에 해당하여 일상감사 대상에 해당함을 추정해 볼 수 있다.
- 개별 법무법인 앞 계약체결일 기준 익년 지급금액으로 산정한 추정가격이 일상감사의 범위인 2,000만원을 초과한 건은 감사대상기간 중 법무법인 ▽▽(17.6.1자 계약/18년 지급금액 : 107백만원) 등 3건의 신규계약건이다.

【 법무법인별 연간 지급금액 현황 】

(단위: 백만원)

법무법인	계약체결일	16년	17년	18년	19년	20년
▽▽	17. 6. 1	-	86	107	138	156
□□□	16. 7. 1	38	176	155	143	141
♫	13. 7.29	17	101	73	106	110
☎☎	16. 9.23	-	81	76	91	57
☎☎☎	13. 6.19	48	131	163	33	54
▣▣	20. 2.19	-	-	-	-	35
▣▣▣	09.11. 1	23	52	36	72	14
▣▣▣	18. 3.30	-	-	3	11	9
▣▣▣▣	18. 1.24	-	-	0.6	9	7
▣▣▣▣▣	10. 8. 1	4	19	35	20	2
▣▣	21. 5. 7	7	9	21	12	-
▣▣▣▣	21. 5. 7	19	33	6	2	-
▣▣▣▣▣	21. 5. 7	1	-	-	-	-
☎☎	21. 5. 7	-	-	-	-	-

- 소송 법무법인과 계약 역시 「계약요강」을 따르는 공사 기타 예산사업과 같이 회계연도 단위로 예산범위 내에서 이루어지는 바, 신규 법무법인과 계약체결 시에는 사업예산 및 추정가격 산정 관련 검토를 병행하여, 일상감사 등 관련 절차를 준수해야 한다고 판단된다.
- 그리고 소송 법무법인과 위임계약에 따르면, 소송 착수 시 보수의 1/2 (소가 1억 이하인 경우 전액)을 선금 성격으로 지급하고 있는 바, 「기획재정부 계약예규」 제35조(채권확보)를 준용하여, 연간계약체결 시 관련 필요서류를 징구(이행(선금급)보증보험증권) 하는 등 필요한 조치를 통해 공사의 채권을 보호할 필요가 있다.
- 또한 소송 법무법인과 계약의 경우, 장기간 갱신계약 형태로 유지되고 있는 바, 계약당사자 간 유착 등을 견제하여 청렴·공정계약이 유지될 수 있도록 「기획재정부 계약예규」 제98조의2(청렴·공정계약의 집행)를 준용하여 공정계약 서약서 내용을 계약서에 포함하는 것을 검토할 필요가 있다.

나. 수감부서 의견

- 국내보상채권부는 본 감사 결과를 수용하면서, 향후 소송 법무법인과의 신규 계약체결 과정에서는 사업예산 및 추정가격을 산정하여, 일상감사의 범위 해당 여부를 사전에 검토하고, 소송 법무법인 앞 공사의 채권을 보호할 조치를 취할 것이며 소송 법무법인과의 계약체결 시 「계약요강」에 의거 공정계약 서약서를 징구하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

□ 국내보상채권부장은

- (주 의) 향후 소송 법무법인과의 신규 계약 체결 시 사업예산 및 추정가격을 산정하여, 일상감사의 범위 해당 여부를 사전에 검토하시기 바랍니다.
- (개 선) 소송 법무법인과의 계약 체결 시 이행(선금급)보증보험증권 징구 등 공사의 채권을 보호할 조치를 취하시기 바랍니다.
- (권 고) 소송 법무법인과의 계약 체결 시 공정계약 서약서 내용을 계약서에 포함하는 방안을 검토하시기 바랍니다.

② 연간 최대 소송위임 건수 완화 필요

가. 현황 및 문제점

- 「채권관리 소송 변호사 위임요령」 제9조(연간 최대 소송위임 건수 제한)에 따라 변호사 1인당 연간 최대 소송위임 건수는 해당연도에 위임한 총 소송 건수의 20%를 초과할 수 없으나 필요시 채권관리 담당 부서장의 승인을 받아서 최대 위임건수를 초과하여 소송 위임이 가능하다.
- 20년 위임소송건수 현황을 살펴보면 법무법인 ▽▽의 경우 위임소송건수 28건으로 연간 총 소송건수의 25%*, 법무법인 xxx는 위임소송건수 20건으로 연간 총 소송건수의 20%를 기록하였다.
* 위임건수 초과 관련 부서장 승인(20.10.29자)
- 「채권관리 소송 변호사 위임요령」 제4조의2(소송위임계약의 연장)에서는 소송위임계약 연장시 업무처리 신속도, 소송서비스 만족도, 기타 소송 수행 능력을 소송위임 변호사 평가표에 따라 평가하도록 명시하고 있다.
- 이에 따른 '20년 소송위임 변호사 평가결과'를 살펴보면, 개별 법무법인 간 평가결과의 편차가 크고, 법무법인별 평가결과와 위임소송건수 간에 상관관계가 높았다.

【 20년 법무법인 평가결과 】

순번	법무법인	20년 평가결과		20년 위임소송건수	비중(%)
		순위	평균점수		
1	▽▽	1	13.8	28	25.5
2	xxx	2	12.8	22	20.0
3	ㄹㄹ	3	12.6	15	13.6
4	♫	4	12.2	15	13.6
5	ㄹㄹㄹ	5	11.6	12	10.9
6	■	6	11.0	6	5.5
7	▣	7	8.8	5	4.5
8	∈	8	7.2	1	0.9
9	▤	9	6.8	1	0.9
10	▥	10	6.6	2	1.8
11	▧	11	6.0	0	0
12	∩	12	5.8	0	0
13	≡	13	5.6	0	0
14	∞	14	4.2	0	0

- 따라서 「채권관리 소송 변호사 위임요령」의 연간 소송위임 건수를 20%로 제한한 조항은 법무법인별 소송수행 역량을 고려한 법무법인 이용을 다소 제한하고 있는 것으로 판단된다.
- 이에 「채권관리 소송 변호사 위임요령」의 연간 최대 소송위임 건수 제한을 완화하여, 우량 변호사에 대한 위임 한도 확대를 통하여 변호사간 경쟁을 촉진하고 법률서비스의 질적 제고 및 신속한 소송 진행을 유도할 필요가 있을 것으로 보인다.
- 다만, 특정 변호사앞 소송위임 편중을 방지하여 위임건 편중시 신속한 소송수행 및 진행상황 관리부실 우려를 감소시키려는 동 요령 제9조(연간 최대 소송위임 건수 제한) 제정 취지를 훼손하지 않도록 ‘소송 위임 변호사 평가결과’등을 반영하여 법무법인을 선별하는 등 공정성 확보가 병행되어야 할 것으로 판단된다.

나. 수감부서 의견

- 국내보상채권부는 본 감사 결과를 수용하면서, 향후 「채권관리 소송 변호사 위임요령」 개정 시 변호사 1인당 연간 소송위임 건수를 20%로 제한한 조항을 다소 완화하는 등 소송수행 역량을 고려한 법무법인 이용방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

☐ 국내보상채권부장은

- (권 고) 「채권관리 소송 변호사 위임요령」 제9조(연간 최대 소송위임 건수 제한)의 변호사 1인당 연간 소송위임 건수를 20%로 제한한 조항을 완화하는 등 소송수행 역량을 고려한 법무법인 이용방안을 검토하시기 바랍니다.

3. 법무사 업무위임 관리 개선 필요

① 법무사 위임계약체결 부적정

가. 현황 및 문제점

- 국내보상채권부는 감사대상기간 중 재산조사 등 업무위임 계약을 3개 법무사사무소와 신규 또는 갱신 체결하였다.
- 그런데 「계약요강」 제17조(경쟁 방법)에 의거 계약 체결시 일반경쟁 입찰이 원칙이며 동 요강 제35조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에서 정하고 있는 바와 같이 추정가격이 2천만원(계약상대방 혹은 계약 성질에 따라 5천만원까지 가능) 이하인 용역계약인 경우 수의계약이 가능하다.
- 그러나 국내보상채권부는 감사대상기간 중 법무사 위임계약시 추정가격 산정절차를 생략하고 전건 수의계약하였고, 감사대상기간 중 법무사별 실제 지급금액은 다음과 같다.

【 법무사별 연간 지급금액 현황 】

(단위: 백만원)

구 분	16년	17년	18년	19년	20년
☞☞☞ 법무사사무소	49	61	72	69	38
ㄱㄱㄱ 법무사사무소	-	9	23	17	24
ㄴㄴㄴ 법무사사무소	29	35	35	29	18

* 21.8월 감사일 현재 기지급금액의 평균금액을 기준으로 추정가격 산정 시, ㄱㄱㄱ 법무사사무소는 2천만원 이하이며, ㄴㄴㄴ 법무사사무소(소상공인)는 5천만원 이하로 수의계약 가능

- 또한 「계약요강」 제55조(계약서의 작성 및 계약의 성립) 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립)에 따르면 계약의 목적, 계약금액을 반영한 계약서 작성이 원칙이며, 계약 금액 3천만원 이하인 계약을 체결하여 계약서 작성을 생략할 경우에도 청구서, 각서, 협정서, 승낙서 등 계약성립의 근거가 될 수 있는 서류를 받아 비치하여야 한다.

- 그러나 국내보상채권부는 법무사와 갱신계약 체결 시 「계약요강」에서 정한 필수 징구서류 중 일부서류만 수령하였으며, 법무사 ㉡㉡㉡ 사무소와 신규 계약체결(17.5.12자) 시에도 계약서를 작성하지 않고 ‘개인정보처리 위탁 계약서’ 및 ‘보수표’만 징구하였다.
- 한편 공사예산은 「국고금관리법」 제20조(지출원인행위의 준칙)에 의거 당해 배정된 예산범위 내에서 지출원인행위가 이루어져야 하기 때문에 단년도 계약이 원칙이나, 국내보상채권부는 법무사와 매년 갱신계약을 체결하지 않았다.
- 그리고 국내보상채권부는 계약체결 시 계약금액 및 추정가격 산정을 하지 않아, 감사대상기간 중 신규계약 체결건 및 갱신건에 대한 계약 담당부서와의 사전협의 및 신규계약 체결건(법무사 ㉡㉡㉡사무소 계약건) (17.5.12자)에 대한 일상감사를 누락했다.

나. 수감부서 의견

- 국내보상채권부는 본 감사 결과를 수용하면서, 향후 법무사 위임계약 체결 시 「계약요강」 등에서 정한 계약 절차를 엄수할 것이며, 계약담당 부서와의 ‘사전협의’ 및 「감사규정 시행요령」에서 정한 일상감사가 누락되지 않도록 해당 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

☐ 국내보상채권부장은

- (주 의) 법무사 위임계약 체결 시 「계약요강」 등에서 정한 계약 절차를 준수하시고 계약담당부서와의 ‘사전협의’ 및 「감사규정 시행요령」에서 정한 일상감사가 누락되지 않도록 해당 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

② 법무사 정보보안 관리 부적정

가. 현황 및 문제점

- 국내보상채권부는 '법무사 앞 위임업무 추가'(16.1월, 부장 전결)에 의거 재산조사 업무를 법무사에게 위임하여, 법무사가 재산조사목록표(채권보전 조치 실익검토 및 위임)를 대리 작성하게 하였다.*

* 16.1월부터 18.2월까지 국내보상팀 담당, 18.2월 이후 채권관리팀 담당

< 사무실 공간 및 집기 제공 관련 계약서 작성 미비 >

- 이와 관련하여 법무사사무소 직원이 국내보상채권부 사무실에서 근무하며 국내보상채권부 공용PC를 사용하여 업무처리를 하였음을 확인하였다.

* 법무사 공용 PC내 법무사 문서작성일 기준 : 16년 11월 - 20년 8월

- 일반적으로 외부용역계약 체결시 외부용역업체가 공사에 상주할 경우 공간, 집기, 비품 제공에 대한 내용을 계약조항에 명시하여, 추후 분쟁 발생 가능성을 사전에 예방·관리하고 있다.
- 그러나 국내보상채권부는 일부 법무사사무소 직원이 국내보상채권부에 교대로 상주하는 기간 동안 법무사사무소 직원에게 사무실내 책상 및 PC 등을 제공하면서도 법무사 위임계약서에는 외부용역업체의 공사사옥 근무 관련 공간 및 집기 제공내용을 명시하지 않았다.

< 정보보안요령 위반 >

- 한편 16.1월 국내보상팀은 인사부로부터 공사 PC 및 공사 전산시스템을 사용할 수 있는 사용자계정* 1개를 발급받아 공사출입 법무사사무소 직원들에게 제공하였고, 법무사사무소 직원들은 해당 계정 이용을 위한 비밀번호를 공유하였다.

* 사원명 : 법무사(재산조사) / 사번 : ●●●●●

- 이는 「정보보안요령」 제26조(비밀번호 관리)의 동일 비밀번호 공유금지 조항에 배치된다.
- 또한 공사출입 법무사사무소 직원들은 재산조사 업무 수행 시 사내메신저, PC자료전송시스템, VDI, e-mail 등을 활용하였는데 감사일 현재 부팅 암호, 메신저 암호, PC자료전송시스템 암호 등을 노출하여 「정보보안요령」의 '사업자 보안위규 처리기준'에 부합하지 않았다.
- 단, 사변 발급으로 공사 전산시스템(네오키스 포탈) 접근이 가능한 상태이나, 네오키스 접근기록은 없는 것으로 확인되었다.
- 그리고 21.8월 감사일 현재 법무사 공용 PC에는  법무사,  법무사, @@@ 법무사 폴더*가 존재하며, 각 폴더에는 법무사별 업체 채권보전조치 실익검토 보고서 등 개인정보를 포함하는 자료 및 문서가 저장되어 있었다.
- * @@@ 법무사사무소는 국내보상채권부 공용 PC 상 업무폴더가 존재하나, 감사일 현재까지 위임업무내역 없음
- 그 결과 법무사사무소 직원들은 본인 의뢰건 外 다른 법무사사무소 의뢰건에 대한 정보에도 임의로 접근가능한 상태인 바, 이는 「정보보안요령」 제20조(개인용컴퓨터 보안관리) 2항 4호를 위반하였다.

< 사용자계정 관리 미비 >

- 한편 「정보보안요령」 제25조(사용자계정 관리)에 따르면 외부 사용자의 계정 부여는 정보보안담당관의 책임 하에 유효기간 설정 등 보안조치 강구 후 허용토록 되어 있으며, 네오키스3.0 TF, 고객만족팀(고객센터 인원), 핀테크사업부 등에 부여된 외부 사용자계정은 프로젝트 기간 만료 또는 중간퇴사 시 계정사용 종료처리가 이루어지고 있었다.
- 그런데 국내보상채권부가 관리하고 있는 법무사 계정의 경우에는 유효기간이 미설정 상태이며, 법무사사무소 직원들이 상주하지 않은 지 약

1년이 경과된 21.8월 감사일 현재에도 해당계정은 유효한 상태임이 확인되었다.

- 또한 「정보보안요령」 제25조(사용자계정 관리) 제5항에는 정보보안 담당관(정보화기획부장)이 사용자계정 부여 및 관리의 적절성을 연 2회 이상 점검하고 그 결과를 시스템관리자에게 통보하도록 되어 있다.
- 그러나 「국가 정보보안 기본지침」 제75조(계정 관리)에 따르면 정보시스템 관리자가 사용자계정 부여 및 관리의 적절성을 연 2회 이상 점검하고 그 결과를 정보보안담당관(정보화기획부장)에게 통보하도록 되어 있는 바, 「정보보안요령」 제25조(사용자계정 관리)를 정보보안 상위법령인 「국가 정보보안 기본지침」에 맞게 개정할 필요가 있다.

나. 수감부서 의견

- 국내보상채권부는 본 감사 결과를 수용하면서, 향후 법무사가 공사 사옥 내 근무 시 위임계약서에 해당 용역 내용을 명시하겠으며, 법무사 앞 제공한 공용 PC에 대해 「정보보안요령」 등에서 정한 정보보안 수칙을 철저히 준수하고, 법무사 앞 제공한 사용자계정에 대해서는 유효기간을 설정하는 등 보안조치를 강구하겠다는 의견을 제시하였다.
- 정보화기획부는 본 감사 결과를 수용하면서, 「정보보안요령」을 「국가 정보보안 기본지침」에 맞게 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

☐ 국내보상채권부장은

- (개 선) 향후 법무사가 공사 사옥 내 근무 시 위임계약서에 해당 용역 내용을 명시하시기 바랍니다.

- (시 정) 법무사 앞 제공한 공용 PC에 대해 「정보보안요령」 등에서 정한 정보보안 수칙을 철저히 준수하시기 바랍니다.
- (주 의) 법무사 앞 제공한 사용자계정에 대해 유효기간을 한정하는 등 보안조치를 강구하시기 바랍니다.

□ 정보화기획부장은

- (개 선) 「정보보안요령」 제25조(사용자계정 관리)를 정보보안 상위 법령인 「국가 정보보안 기본지침」에 맞게 개정하시기 바랍니다.

4. 수출기반보험 보험금 기지급건 유효계약액 산정 부적정

가. 현황 및 문제점

- 수출기반보험은 수출증진 또는 외화 획득의 효과가 예상되는 사업의 설비(선박 등 운송설비 포함) 도입 거래를 지원하는 보험종목으로 수출기반보험의 유효계약액은 「통계작성요령」 제10조(유효계약액)에 의거 최종 상환일정표 상 각 상환일자로부터 2개월이 되는 날까지를 인정기간으로 하고 있다.
- 감사기준일(21.6.30자) 기준 수출기반보험 통계현황을 살펴본 결과, 유효계약은 청약건 기준 US\$x.x억(총 24건)으로 관리되고 있음을 확인하였다.

【 수출기반보험 유효계약 현황(21.6.30 기준) 】

청약번호	지급보증인	차주명	계약명	유효보험금액 (US\$)
281220025352	-	●●●●●	●●●●●(주) 반도체 후공정 설비 증설 프로젝트	XX,XXX,XXX.XX
282018026408	-	□□□□□□	300,000 TDW CRUDE OIL TANKER 1척 건조계약(Hull No. xxxx ~ xxxx)	XX,XXX,XXX.XX
282018026417	-	□□□□□□		XX,XXX,XXX.XX
282018026420	-	□□□□□□		XX,XXX,XXX.XX
282018026446	-	□□□□□□		XX,XXX,XXX.XX
282018026448	-	□□□□□□		XX,XXX,XXX.XX
282011112723	◎◎◎◎	♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠	컨테이너선(HN1972) 1척 건조계약	XX,XXX,XXX.XX
282011112724	◎◎◎◎	♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠	컨테이너선(HN1973) 1척 건조계약	XX,XXX,XXX.XX
282011112725	◎◎◎◎	♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠	컨테이너선(HN1974) 1척 건조계약	XX,XXX,XXX.XX
282015018026	△△△△(주)	bbbb bbbbbbb bbb	△△△△(주)의 4,738TEU 중고 컨테이너선 3척 구매거래	X,XXX,XXX.XX
282015018044	△△△△(주)	#####		X,XXX,XXX.XX
282015018045	△△△△(주)	jjjjjjjj jjjjjjjj		X,XXX,XXX.XX
282016022469	▽▽ ▽▽▽▽▽▽	yyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyy yy	7,400 Unit Class Ro-Ro Car Carrier 1척 건조계약(HN. xxxx)	XX,XXX,XXX.XX
282016022504	▽▽ ▽▽▽▽▽▽	xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx	7,400 Unit Class Ro-Ro Car Carrier 1척 건조계약(HN. xxxx)	XX,XXX,XXX.XX
282018073427	⊗⊗⊗⊗⊗⊗	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	325,000 DWT VLOC 1척 건조계약(Hull No. xxxx ~ xxxx)	XX,XXX,XXX.XX
282018073634	⊗⊗⊗⊗⊗⊗	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇		XX,XXX,XXX.XX
282018073686	⊗⊗⊗⊗⊗⊗	‡‡‡‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡		XX,XXX,XXX.XX
282019101864	●●●(주)	‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡	벌크선(Hull No. xxxx) 건조계약	XX,XXX,XXX.XX
282019102471	●●●(주)	‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡	벌크선(Hull No. xxxx) 건조계약	XX,XXX,XXX.XX
282019102480	●●●(주)	‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡	벌크선(Hull No. xxxx) 건조계약	XX,XXX,XXX.XX

282019102712	△△△△(주)	♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫	선박 신조지원 프로그램에 따른 △△△△ 앞 1,800TEU 컨테이너선 4척 공급 거래	XX,XXX,XXX.XX
282019102990	△△△△(주)	ㄸ ㄸ ㄸ ㄸ ㄸ ㄸ ㄸ ㄸ ㄸ ㄸ ㄸ ㄸ ㄸ ㄸ ㄸ ㄸ		XX,XXX,XXX.XX
282019102992	△△△△(주)	ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ		XX,XXX,XXX.XX
282019102993	△△△△(주)	ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ		XX,XXX,XXX.XX
합 계				XXX,XXX,XXX.XX

- 그런데 감사기준일(21.6.30자)까지의 수출기반보험 인수건을 살펴본 결과 총 1건의 프로젝트*가 사고 발생하였으며, 18.3월 해당건에 대한 보험금 지급이 완료된 바 있었다.

* ◇◇◇◇◇의 파나마 소재 3개 SPC 앞 컨테이너선 3척 공급건으로 ◎◎◎◎의 지급 보증건이며, 청약건 기준으로는 3건임

【 ◇◇◇◇◇ 컨테이너선 3척 공급건 사고 및 보상 개요 】

일 자	내 용
16.5.4	지급보증인인 ◎◎◎◎ 자율협약 개시
16.5.11	보험계약자, ◎◎◎◎의 자율협약 개시에 따른 위험발생통지
16.8.31	보험계약자, 차주의 채무불이행에 따른 기한이익 상실조치 및 현금담보, DSRA 상계 처리
17.1.18	①①①①①①① ①①①①①①①호 관련 미상환금액(U\$x.x백만) 사고통지
17.3.10	▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲호 관련 미상환금액(U\$x.x백만) 사고통지
17.3.17	①①①①①①① ①①①①①①①호 관련 '17.1.18 사고통지건 보험금 청구
17.4.19	①①①①①①① ①①①①①①①호 및 ●●●●●●●● ●●●●●●호 매각대금 수취
17.5.17	▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲호 관련 '17.3.10 사고통지건 보험금 청구
17.5.19	①①①①①①① ①①①①①①①호 및 ●●●●●●●● ●●●●●●호 잔여 손실액 조기 보험금 청구
<u>17.6.15</u>	<u>1차 보험금 지급(U\$xx.x백만)</u>
17.12.14	▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲호 매각대금 수취
18.3.8	보험계약자, 최종 손실액 확정 및 보험금 청구
<u>18.3.22</u>	<u>최종 손실액 보험금 지급(U\$x.x백만)</u>

- 「통계작성요령」 제10조(유효계약액) 3항에서는 수출기반보험의 보험금 지급 시 유효계약 인정기간 내의 경우라 하더라도 유효계약액에서 제외 하도록 명시하고 있다.

- 그러나 상기 보험금 지급 건은 21.8월 감사일 현재 수출기반보험 유효 계약액에서 제외되지 않고 있다는 것이 확인되었다.
- 이에 따라, 「리스크관리·측정 요령」상 위험주체의 부도가 발생할(발생한) 경우 공사의 지급의무가 발생하는 금액인 신용익스포저(EAD : Exposure At Default)가 과다계상되고 있는 상황이다.

나. 수감부서 의견

- 국내보상채권부는 본 감사결과를 수용하면서 향후 수출기반보험 보험금이 지급된 ~~○○○○○○~~의 파나마 소재 3개 SPC 앞 컨테이너선 3척 공급건이 수출기반보험 유효계약액에서 제외될 수 있도록 업무 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

☐ 국내보상채권부장은

- (시 정) 수출기반보험 유효계약건 중 보험금 지급이 완료된 ~~○○○○~~ ~~○○~~의 파나마 소재 3개 SPC 앞 컨테이너선 3척 공급건(지급보증인 : ○○○○)을 유효계약액에서 제외하시기 바랍니다.
- (개 선) 수출기반보험 보상건에 대한 유효계약이 정확히 산정될 수 있도록 관련 전산시스템을 개선하시기 바랍니다.

5. 워크아웃기업 관리요령 개선 필요

가. 현황 및 문제점

- 국내보상채권부는 17.12월 워크아웃기업에 대한 체계적 지원 및 효율적 채권관리를 목적으로 워크아웃 단계별 업무처리에 필요한 세부사항을 규정하는 「워크아웃기업 관리요령」을 제정하였다.
- 동 요령 제7조(채권신고)에서는 주채권은행이 부실징후기업으로부터 워크아웃의 신청을 받아 워크아웃의 개시 여부를 결정하기 위한 협의회인 제1차 협의회 소집 통보를 받은 경우 「별표 2」 종목별 채권신고 기준'에 따른 채권액을 신고기간 이내에 주채권은행에게 신고하도록 되어 있다.
- 그런데 동 요령 제정 이후 도입된 신규종목 중 수출신용보증(포괄매입), 수입보험(글로벌공급망) 등에 대한 채권신고 기준이 보완되지 않았는 바 신규종목의 채권신고기준 수립이 필요하다고 판단된다.
- 21.7.19일자로 수출신용보증(포괄매입) 이용업체인 (주)○○○○ 제1차 채권은행자율협의회 서면결의가 진행되었으며, 공사는 법무준법부 앞 법률질의(워크아웃 채권신고 기준 관련 문의, 21.7.15자)를 근거로 유효한도 기준 채권신고를 하였다.

나. 수감부서 의견

- 국내보상채권부는 본 감사결과를 수용하면서 신규 도입종목과 관련된 사항들을 검토하여 「워크아웃기업 관리요령」을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

☐ 국내보상채권부장은

- (개 선) 「워크아웃기업 관리요령」에 수출신용보증(포괄매입), 수입보험(글로벌공급망) 등 신규 도입종목의 채권신고기준을 수립하시기 바랍니다.

6. 국내보상채권부 관장업무에 관한 전결권 정비 필요

가. 현황 및 문제점

- 「인수보상 위임전결규정」에서는 채무관계자가 구상채무를 분할하여 상환하고자 하는 경우 분할상환약정액의 규모에 따라 분할상환의 허용, 내용변경 및 취소와 관련된 전결권을 달리 규정하고 있다.
- 그런데 「국내채권관리요령」 제114조(분할상환 허용기간) 제1항에서는 분할상환약정 총금액의 규모에 따른 분할상환 허용기간을 명시하고, 제2항에서는 일정조건을 충족하는 경우 채권관리담당부서장의 승인을 통해 동조 제1항에서 정하고 있는 분할상환 허용기간을 초과하여 허용할 수 있다고 명시하고 있다.
- 이는 분할상환약정액의 규모와 관계없이 채권관리 담당부서장이 분할상환 허용기간의 승인을 하도록 하고 있는 바, 「인수보상 위임전결규정」과 분할상환 업무 전결권과 기준이 일치하지 않는다.
- 단, 분할상환의 허용과 관련하여 「인수보상 위임전결규정」 위반사례는 없는 것으로 확인되었다.
- 또한 신규도입종목인 수출신용보증(포괄매입)(20.10월 제정) 및 수출신용보증(서비스)(21.6월 제정)에 대한 보상 및 면책판정과 관련하여 전결권이 수립되지 않은 것으로 확인되었다.

나. 수감부서 의견

- 국내보상채권부는 본 감사결과를 수용하면서 담당업무의 전결권 관련 내규 등을 정비하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

☐ 국내보상채권부장은

- (개 선) 「인수보상 위임전결규정」과 「국내채권관리요령」간 전결권이 상충되지 않도록 관련조항을 개선하고, 신규종목에 대한 전결권을 수립하시기 바랍니다.

7. 미회수 공탁금 관리 철저

가. 현황 및 문제점

- 「국내채권관리요령」 제29조의 2(공탁금의 관리) 및 제30조(공탁금의 회수절차)에 의거, 공사는 본안 소송 확정시 공탁금 회수를 위해 담보 취소결정신청 후 공탁금 회수청구를 하여야 하고, 공탁금 납부 및 회수 관련 법적조치내용을 전산에 입력하여 공탁금 회수가 누락 또는 지연되지 않도록 하여야 한다.
 - 그러나 감사대상기간 중의 공탁금 납부목록을 살펴본 결과 본안소송이 확정되었음에도 불구하고 1년 이상 담보취소결정신청을 하지 않은 건이 20건이며, 담보취소결정 확정 후 공탁금 회수까지 1년 이상 소요*된 건은 16건으로 확인되었다.
- * 다만, 담당자에 따르면 20년 초부터 법원에서 코로나19 확산 방지를 위해 직접 방문 자제를 권고하고 있어 회수가 늦어지고 있다고 함

【 기납부 공탁금 담보취소 미신청건 】

채무관련인	공탁금액(원)	판결문 확정일	담보취소 신청여부	담보취소 결정일	공탁금 회수일
???(주)	x,xxx,xxx	2020.07.08	미신청	-	-
(주)XXXXXX	x,xxx,xxx	2020.02.26	미신청	-	-
주식회사	xx,xxx,xxx	2020.05.30	미신청	-	-
(주)~~~~~	x,xxx,xxx	2019.12.11	미신청	-	-
(주)~~~~~	xx,xxx,xxx	2020.02.19	미신청	-	-
(주)~~~~~	xx,xxx,xxx	2020.03.31	미신청	-	-
(주)~~~~~	x,xxx,xxx	2019.12.21	미신청	-	-
~~~~~(주)	xx,xxx,xxx	2020.06.10	미신청	-	-
(주)~~~~~	xx,xxx,xxx	2019.06.25	미신청	-	-
(주)~~~~~	x,xxx,xxx	2020.06.16	미신청	-	-
~~~~~(주)	xx,xxx,xxx	2019.12.27	미신청	-	-
(주)~~~~~	xx,xxx,xxx	2020.05.26	미신청	-	-
(주)~~~~~	xx,xxx,xxx	2019.05.15	미신청	-	-
(주)~~~~~	x,xxx,xxx	2020.06.16	미신청	-	-
~~~~~	x,xxx,xxx	2019.09.04	미신청	-	-
(주)~~~~~	xx,xxx,xxx	2019.05.15	미신청	-	-
(주)~~~~~	xx,xxx,xxx	2019.05.15	미신청	-	-
~~~~~	x,xxx,xxx	2019.09.04	미신청	-	-
~~~~~(주)	xx,xxx,xxx	2020.02.25	미신청	-	-
~~~~~(주)	x,xxx,xxx	2017.08.26	미신청	-	-
소 계	xxx,xxx,xxx	-	-	-	-

【 기납부 공탁금 회수 지연건 】

채무관련인	공탁금액(원)	판결문 확정일	담보취소 신청여부	담보취소 결정일	공탁금 회수일
(주)ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ	x,xxx,xxx	2019.12.05	신청	2020.04.22	2021.07.23
(주)ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ	x,xxx,xxx	2019.12.05	신청	2020.04.29	2021.07.23
ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ 주식회사	x,xxx,xxx	2020.04.15	신청	2020.06.15	2021.07.26
(주) ㅊ . ㅊ ㅊ	xx,xxx,xxx	-	신청	2019.08.09	2021.07.23
(주) ㅊㅊㅊㅊㅊ	xx,xxx,xxx	2020.02.05	신청	2020.03.25	2021.07.09
ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ (주)	xx,xxx,xxx	2019.07.12	신청	2020.01.22	2021.07.09
(주) ㄹ ㄹ	x,xxx,xxx	2020.03.26	신청	2020.05.12	2021.07.09
(주) ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ	xx,xxx,xxx	2019.06.13	신청	2019.08.22	2021.07.09
(주) ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ	xx,xxx,xxx	2019.07.10	신청	2020.03.10	2021.06.22
(주) ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ	x,xxx,xxx	2019.07.20	신청	2019.08.21	2021.06.29
ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ 주식회사 ㅇㅇㅇㅇㅇ	x,xxx,xxx	2018.12.21	신청	2019.11.11	2021.06.22
ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ	x,xxx,xxx	-	신청	2020.07.02	2021.07.23
(주) ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ	xx,xxx,xxx	2018.11.13	신청	2019.03.28	2020.07.24
(주) ㄱ ㄱ	xx,xxx,xxx	2017.09.07	신청	2018.04.26	2019.10.08
주식회사 ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ	xx,xxx,xxx	2018.09.04	신청	2019.01.18	2020.11.05
***** (주)	xx,xxx,xxx	2017.04.01	신청	2018.04.25	2020.01.31

나. 수감부서 의견

- 국내보상채권부는 본 감사결과를 수용하면서 향후 공탁금 회수가 누락 또는 지연되지 않도록 업무 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

☐ 국내보상채권부장은

- (시 정) 본안소송이 확정되어 담보취소결정신청이 가능한 20건 (xxx,xxx천원)에 대하여 공탁금 회수절차를 진행하시기 바랍니다.
- (주 의) 공탁금 회수가 누락 또는 지연되지 않도록 해당 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
- (권 고) 공탁금 회수 업무와 관련하여 공탁금 회수가 적시에 진행될 수 있는 방안을 검토하시기 바랍니다.

- 또한 감사대상기간 중 발송된 사전구상통보문에서 발신일자, 연체이율, 보증상대방 은행 등 작성내용의 오류가 있는 건을 확인하였다.

【 수출신용보증(선적전) 사전구상통보문 중 작성내용 오류 확인건 】

문서기호	발신일	수신자	비고
국내보상채권부-XXXX-XXXX	21.6.17	(주식회사 ±±±±±) ㉸㉸㉸	발신일자 오류
국내보상채권부-XXXX-XXXX	21.5.4	■■■■■(주) 대표이사	보증상대방 은행 입력 오류 (21.5.11자 정정 재발송)
회생관리부-XXXX-XXXX	18.8.20	■■■(주) 대표이사	연체이율 오류

나. 수감부서 의견

- 국내보상채권부는 본 감사결과를 수용하면서 향후 사전구상 통보문 발송 시 작성내용의 오류가 없도록 주의하며, 타 보험금 지급정지 및 상계에 대한 내용을 포함하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

☐ 국내보상채권부장은

- (주 의) 사전구상금 변제촉구 공문 발송 시 환변동보험 등 타 보험의 해지로 지급보험금 발생이 예상되는 경우 동 지급보험금이 구상(대위)채권 충당된다는 사실을 안내하고, 기타 작성내용에 오류가 없도록 주의 하시기 바랍니다.

9. 근태관리 및 외부출입자 관리 등 방역수칙 철저

① 「외출부」 작성 부적정

가. 현황 및 문제점

- 공사 외출부 양식(16.7.11일자)은 산업부 ‘공직기강 및 행동강령 점검’(16.5월)의 감사지적에 따라 「위임전결규정」에서 정한 승인권자의 서면결의를 득하도록 개정되었다.
- 그러나 국내보상채권부의 외출부 양식은 승인권자의 승인항목이 없고, 승인권자의 서명이 없음을 확인하였다.
- 한편 인사부는 외출부의 승인권자 승인이 누락되지 않도록 전산화하여 전자결재로 승인하는 방안을 검토할 필요가 있을 것으로 보인다.

나. 수감부서 의견

- 국내보상채권부는 본 감사 결과를 수용하면서, 적절한 외출부 양식을 사용하는 등 근태관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.
- 인사부는 본 감사 결과를 수용하면서, 외출부의 승인권자 승인이 누락되지 않도록 전산화하여 전자결재로 승인하는 방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

☐ 국내보상채권부장은

- (현지시정) 적절한 외출부 양식을 사용하는 등 현지시정 완료

□ 인사부장은

- (권 고) 외출부의 승인권자 승인이 누락되지 않도록 전산화하여 전자 결재로 승인하는 방안을 검토하시기 바랍니다.

② '일일 부서별 건강상태 점검표' 작성 부적정

가. 현황 및 문제점

- 공사는 20.3.13자부로 「코로나19 확산 차단을 위한 공무원 대상 유연 근무 이행지침」의 '일일 부서별 건강상태 점검표'서식에 따라 일 2회 부서별로 점검표를 작성하고 있다.
- 그러나 국내보상채권부의 '일일 부서별 건강상태 점검표' 서식에는 승인권자(부서장) 확인란이 없고, 승인권자의 서명이 없음을 확인하였다.

나. 수감부서 의견

- 국내보상채권부는 본 감사 결과를 수용하면서, '일일 부서별 건강상태 점검표'서식에 승인권자(부서장) 확인란을 포함하는 등 방역관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

☐ 국내보상채권부장은

- (현지시정) 일일 부서별 건강상태 점검표에 승인권자 확인을 득하는 등 방역관리를 위한 현지시정 완료

③ 법무법인 및 법무사 상시출입자 명단 관리 부적정

가. 현황 및 문제점

- 운영지원부는 공사 사옥출입자 중 담당부서 승인 및 직원동행 없이 단독으로 사옥에 출입할 수 있는 상시출입자 명단을 연간단위로 각 부서에서 신청받아 승인·관리하고 있다.
- 그러나 '21년 상시출입자명단' 작성이 21년 5월로 지연되고, 명단에 「거리두기 단계별 세부운영방안(20.9월)」이 적절히 반영되지 않아 공사 시설보안 상시출입자 관리에 혼선이 발생된 바 있다.
- 「거리두기 단계별 세부운영방안」에 따르면 사회적 거리두기 2단계 이상일 경우에는 기타 외부인 출입자가 제한되며, 법무법인 및 법무사는 상시 출입자 중 필수 출입자가 아니기에 일반 방문객과 같은 방식으로 공사를 출입해야 한다.
- 그러나 법무법인 및 법무사가 '21년 상시출입자명단'에 포함되어 상시 출입이 허용되었고, 21년 5월 14일부터 감사일 현재까지 법무법인 xxx HHH(9회) 등 총 10명이 총 36회 상시출입자로 공사를 방문한 바 있다.
- 운영지원부는 상시출입자 명단을 「거리두기 단계별 세부운영방안」과 일치하게 운영하도록 현지시정하였다.

나. 수감부서 의견

- 운영지원부는 본 감사 결과를 수용하면서, 상시출입자 명단을 「거리두기 단계별 세부운영방안」과 일치하게 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

☐ 운영지원부장은

- (현지시정) 상시출입자 명단을 「거리두기 단계별 세부운영방안」과 일치하도록 현지시정 완료

10. 공적 항공마일리지 등록 부적정

가. 현황 및 문제점

- 「공적 항공마일리지 관리 및 활용 요령」 제2조(관리대상) 등에 의거 공사 임직원은 항공임의 지급 주체와는 관계없이 공무상 여행으로 적립한 항공마일리지를 여행 후 14일 이내에 전산시스템에 입력하여야 하며, 공무상 여행 전에 본인이 보유한 공적 마일리지를 확인하여 보너스 항공권 확보에 우선 활용하는 등의 절차를 준수하여야 한다.
- 그런데 국내보상채권부의 감사대상기간 중 항공기를 이용한 출장건을 확인한 결과, 공적 항공마일리지의 전산시스템 미등록 건 6건이 확인되었다.

【 국내보상채권부 공적 항공마일리지 등록 누락 목록 】

출장자	출장기간		출장지	출장사유
	시작일	종료일		
㉠㉠㉠	16.12.1	16.12.2	제주	제주지사 대상 국내채권 관리 교육
㉡㉡㉡	16.12.1	16.12.2	제주	제주지사 대상 국내채권 관리 교육
㉢㉢㉢	17.8.24	17.8.25	부산	17년 상각채권 매각 및 소각 관련 유관기관 업무협의
㉣㉣㉣	17.8.24	17.8.25	부산	17년 상각채권 매각 및 소각 관련 유관기관 업무협의
㉤㉤㉤	17.11.30	17.12.1	제주	제주지사 대상 기업구조조정 제도 설명 등 국내보상 교육
㉥㉥㉥	17.11.30	17.12.1	제주	제주지사 대상 기업구조조정 제도 설명 등 국내보상 교육

- 공적 항공마일리지 등록 및 활용제도는 공공기관의 예산절감 등을 위해 도입*된 제도로서 마일리지 사용을 장려하기 위해 공적 항공마일리지를 사용하여 항공운임을 절약한 경우 일비의 50퍼센트를 추가로 지급하도록 「여비규정」을 개정(제18차, 19.7.1자)한 점 등을 고려하여 향후 공무상 출장시 누적된 공적 항공마일리지를 적시에 전산시스템에 입력하고 활용하는 등 철저한 관리가 필요하다.

* 16.4.1자 「공적 항공마일리지 관리 및 활용기준」 제정을 통해 최초 도입

나. 수감부서 의견

- 국내보상채권부는 본 감사결과를 수용하면서 향후 공적 항공마일리지 등록이 누락되지 않도록 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

☐ 국내보상채권부장은

- (현지시정) 공적 항공 마일리지 등록 누락건을 업무계시스템에 등록하여 현지시정 완료
- (주 의) 「공적 항공마일리지 관리 및 활용 요령」의 내용을 숙지하여 공무상 여행으로 적립된 공적 항공마일리지의 전산등록 및 활용절차를 철저히 준수하시기 바랍니다.

11. 수의계약건 사전협의 누락

가. 현황 및 문제점

- 「계약요강」 제7조(계약담당자)에 따르면, 용역 관련 수의계약에 있어서도 계약금액이 500만원을 초과하는 경우에는 계약담당자는 계약담당부서장과 사전협의를 하도록 하고 있다.
- 그러나 국내보상채권부는 17년 4월 30일자 부동산경매서비스(▶▶▶▶▶▶▶▶(주)) 갱신계약건(계약금액 : xx,xxx천원)에 대한 계약담당부서장과 사전협의를 누락하였다.

나. 수감부서 의견

- 국내보상채권부는 본 감사 결과를 수용하면서, 계약금액이 500만원을 초과하는 수의계약 체결 시 계약담당부서와의 사전협의를 누락되지 않도록 해당 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

☐ 국내보상채권부장은

- (주 의) 계약금액이 500만원을 초과하는 수의계약 체결 시 계약담당부서와의 사전협의를 누락되지 않도록 해당 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

Ⅲ. 모범사례

제 목	채무자 재기지원을 위한 「채무조정 특별캠페인」 실시	
관련 직원명	팀장	○○○
	팀원	○○○, ○○○, ○○○

□ 추진배경

- 코로나19로 인한 경기침체 장기화로 채무자 경제력 악화됨에 따라 중소기업 경영인 재기지원을 위한 공공기관 역할 강화 필요

□ 추진내용

- 채무자 상환능력을 고려하여 채무조정(감면·분할상환) 조건을 한시적 완화 적용하는 「21년 채무조정 특별캠페인」 실시

기 간	21. 4. 1~ 7.31 (4개월간)
대상채권	채권등급 C급, D급, E급 (총 2,340건 / 9,696억원)
주요내용	· (채무감면 대상확대) 대위변제후 5년 경과 → 2년 경과 · (채무감면 비율확대) 최대 80% → 95% · (분할상환 조건완화) 초입금 10% → 5% 등

* 19년 실시(6월~8월) 캠페인 결과 분석하여 개선사항(캠페인 실시기간 확대, 채무 감면 대상 및 비율 확대 등) 반영

□ 추진성과

- 총 22명 채무자 대상 13.1억원 상환약정 체결(예정 건 포함)
 - 상환약정 체결한 채무자의 신용도판단정보 해제 등을 통하여 정상적인 금융거래 및 경제활동 가능하도록 재기지원

구 분	건 수	상환약정 금액
일시상환	8	4.3억원
분할상환	14	8.8억원
합 계	22	13.1억원

※ 19년 캠페인 실시 결과 : 29명 채무자, 3.8억원 상환약정 체결

□ 향후계획

- 국내채권관리요령 개정을 통한 채무조정 제도개선 추진
- 캠페인 결과분석 및 채무자·추심위임기관 의견수렴 등을 통하여 채무자 재기지원 강화방안 마련

제 목	₩₩₩₩(주) 손익정산금 지급 관련 공사 손실 최소화 도모	
관련 직원명	팀장	○ ○ ○
	팀원	○ ○ ○

□ 추진 배경 : M&A계약 및 채권단 공동관리 종결로 손익정산 실시

- 10. 4월 채권단 공동관리 개시 이후 지속적인 지원에도 불구하고, 자본잠식이 지속되고 있는 ₩₩₩₩(주)의 손실 최소화를 위해 M&A 추진
- 20.12월 Å Å Å Å(주) 등과 M&A계약 체결 및 21. 4월 채권단 공동관리 종결에 따라 채권단 손익정산* 실시(21. 7월)

* 손익정산금이 120억원으로 거액인 바, 조선사 손익정산 경험 및 워크아웃 기업 채권관리 역량을 바탕으로 철저한 손익정산 검토 추진

□ 추진 내용 : 채권단간 M&A 대금 배부 관련 공사 논리의 지속 주장, 채권단 소명 독촉 및 법률의견 회신 등을 통해 공사 회수실익 제고

- M&A대금 배부 관련, 무담보채권 변제시 채권단이 손익정산 비율(3.5%) 적용을 주장한 반면, 공사는 우선변제무담보채권 잔액비율(3.9%) 적용을 주장함에 따라 6개월간 손익정산업무의 교착상태* 발생

* 공사는 동 비율 불일치에 대한 합리적 소명을 채권단 앞 요청하였으나 정확한 소명 및 증거자료 제시가 진행되지 못하여 원활한 손익정산 업무가 진행되지 못함

- 이에, 공사는 자체적인 검토를 통하여 동 비율 불일치 사유*를 파악하고 채권단 앞 추가적인 소명을 요청하였으나 채권단의 합리적 소명 없었음

* 17.4월 ^^은행의 우선변제무담보채권 379억원을 담보채권으로 분류함에 따라 손익정산비율과 우선변제무담보채권 비율 불일치 발생

- 또한, 공사는 본건 손익정산 비율 적용시 문제점 및 공사의 우선변제 무담보채권 잔액비율 적용의 타당성 등에 대하여 법무법인 법률 회의를 실시하여 공사 주장의 타당함에 대한 법률의견 확보

☐ 추진성과 : 손익정산금 1.2억원 감소 (121.7억원 → 120.5억원(21.7월))

- 당초 채권단에서 통보한 손익정산금(121.7억원)보다 1.2억원 감소한 120.5억원을 지급함으로써 공사분 회수금 추가 확보

☐ 개선방안 : 직원 교육 및 업무 매뉴얼 반영 등 업무역량 강화 추진

- M&A대금 배부액 산정시 유의사항 및 손익정산 Know-how 공유 등을 위한 직원 교육, 업무 매뉴얼 반영 등을 통해 직원의 업무 역량 강화 추진

제 목	수출신용보증(선적전) 간편보상 심사제 도입	
관련 직원명	팀 장	○ ○ ○
	팀 원	○ ○ ○

□ 추진배경

- 수출신용보증(선적전) 소액 사고건*에 대한 간편보상심사 도입으로 신속보상체계 확립과 거액 중요 보상건에 대한 심사역량 집중 등 업무 효율성 제고

* 보증한도 1.5억원 이하인 수출신용보증(선적전) 무역금융 소액 사고건

□ 주요내용

- (통지절차 개선) 약관상 사고통지 20일 경과 후 보증이행청구 가능
→ 간편보상심사 대상건은 사고통지와 동시에 보증이행청구 가능
- (서류간소화) 은행 제출서류 20종 내외 → 11종으로 축소
- (심사간소화) 수출신용보증(선적전) 약관 심사사항 14개 → 10개로 축소, 축소된 4개 사항*에 대한 심사는 은행 확인서 징구로 대체
* 기존채권 상환충당, 회수금 변제충당, 담보의 임의해지, 상계처리

□ 추진경과

- (내규개정) 국내보상요령 및 관련 서식 개정시 간편보상심사제 운영기준 반영 완료(20.5월)
- (은행안내) 국내 주요은행 앞 제도안내문 2회 발송 완료(20.5월, 8월)

- 20.8월 주요은행(기업, 신한, 국민, 우리) 방문하여 제도설명 예정이었으나, 코로나 재확산에 따른 사회적 거리두기 강화로 안내문 발송으로 대체

□ 기대효과

- 포스트코로나 시대 보증사고 급증에 선제적·효율적으로 대처하여 공사 보증성 종목에 대한 고객만족도 및 신뢰도 제고

제 목	지속적 모니터링을 통한 배당금 회수 성공	
관련 직원명	팀장	○○○
	팀원	○○○, ○○○

☐ 보증사고 개요

업 체 명 (주 채 무 자)	(주)♥♥♥♥♥	보 험 종 목	수출신용보증(선적전)
대 위 변 제 일	2015.12.01 / 2015.12.24	대 위 변 제 액	xxx,xxx,xxx
채 권 원 금	xxx,xxx,xxx	회 수 금 액	96,110,210
채 권 등 급	D등급		

☐ 회수 사례

- (17.5월) (주)♥♥♥♥♥가 제3채무자에 대하여 가지는 손해배상금청구채권*에 대하여 채권압류 및 추심명령신청
* 대법원사건검색 및 판결문 열람 후 관련사건 확인
- (18.2월) 타추심권자가 제3채무자를 상대로 진행하는 경매사건에 공사도 추심권자로 권리신고 및 배당요구신청
- (18.5월) 상기경매사건 관련, 압류 경합으로 인하여 타추심권자가 경매사건에서 배당받은 금원을 법원에 공탁하였고, 이후 진행된 배당절차에서 공사몫 배당금 96,110,210원을 회수함

☐ 회수 성공 요인

- 신속한 강제집행절차 신청 및 관련사건 지속적 모니터링으로 회수 성공

제 목	신속한 채권보전조치를 통한 회수실시	
관련 직원명	팀장	○ ○ ○
	팀원	○ ○ ○, ○ ○ ○

☐ 보증사고 개요

업 체 명 (주 채 무 자)	@@@@@ (주)	보 험 종 목	수출신용보증(선적전)
대 위 변 제 일	2020.11.18 / 2021.2.16	대 위 변 제 액	xxx,xxx,xxx원(1차) xxx,xxx,xxx원(2차)
채 권 원 금	x,xxx,xxx,xxx원	회 수 금 액	391,050,368원
채 권 등 급	A등급		

☐ 회수 사례

- (20.9월) 1차 사고접수통지 및 재산조사 실시
- (20.10월) 주채무자 소유 부동산가압류 신청
- (20.10월) 주채무자는 공사의 채권보전조치로 인하여 사업경영의 어려움을 호소하며 채무상환보증 문의 및 분할상환의사 피력하였으나, 채무상환보증은 조건에 부합하지 않아 분할상환 안내
- (20.11월) 주채무자는 1차 사고건과 관련하여, 분할상환 초입금 마련함에 따라 약정금액 803,193,253원, 초입금 150,000,000원, 월 상환금액 약 6,000,000원, 상환 108개월 및 소유 부동산에 근저당권설정하는 조건으로 분할상환 체결 및 상환중
- (20.12월) 2차 사고접수통지 및 재산조사 실시
- (21.1월) 주채무자 소유 부동산가압류 신청
- (21.3월) 2차 사고건과 관련하여, 약정금액 956,074,182원, 초입금 165,000,000원, 월 상환금액 약 7,000,000원, 상환 108개월 및 소유 부동산에 근저당권설정하는 조건으로 2차 분할상환 체결 및 상환중

□ 회수 성공 요인

- 신속한 채권보전조치 실시 및 지속적인 접촉을 통한 채무자 설득으로 인한 회수 성공

제 목	특수채권 상속인 면담을 통한 일시상환 성공	
관련 직원명	팀장	○○○
	팀원	○○○, ○○○

☐ 보증사고 개요

업 체 명 (주채무자)	(주)○○○○	보 험 종 목	수출신용보증(선적전)
대 위 변 제 일	2006.09.04.	대 위 변 제 액	xxx,xxx,xxx
채 권 원 금	xxx,xxx,xxx	회 수 금 액	80,000,000
채 권 등 급	E등급		

☐ 회수 사례

- (21. 4월) 연대보증인 망○○○ 상속인(배우자) ○○○ 일시상환 승인 및 회수완료 (약정액 80,000,000원)
- 상속인 ○○○은 상속한정승인 신청 예정이었으나 공사는 망○○○과 공동 소유로 거주하고 있는 부동산이 최근 시세가 소폭 상승한 점 감안, 지속적인 설득 및 상환 유도
- 단순연대보증인 감면조건 적용 및 구상실익금액 이상 납부유도
- 상속인 ○○○ 부동산 구상실익금액(71,743,832원) 이상인 80,000,000원으로 채무감면 및 일시상환 요청 승인 후 21.5월 회수함

☐ 회수 성공 요인

- 채무자가 사망하였음에도 상속인을 지속적으로 설득하여 회수 성공